

ของผู้ร้องสอดจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันมีลักษณะเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการระงับเหตุดังกล่าว ซึ่งแม้จะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญข้างต้นโดยได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ร้องสอดหยุดการเผาขยะ จำพวกถุงพลาสติกหรือวัตถุที่มีสารพิษเจือปนร่วมกับการสูบบุหรี่แล้วแต่ผลโดยเด็ดขาด ส่วนการสูบบุหรี่แล้วแต่ผลให้มีการสูบบุหรี่ได้ตามความจำเป็นตามวิถีชีวิตชาวบ้านโดยให้จุดไฟได้วันละหนึ่งครั้ง ในช่วงเวลาเย็นขณะตอนโคเข้าคอกและปล่อยให้ดับไปเองโดยไม่มีการจุดสูบบุหรี่เพิ่มเติมอีก ให้ซ่อมแซมมุ้งในโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่มีรอยรั่วเพื่อลดปัญหาแมลงรบกวนโค ในเวลากลางคืน ส่วนการเผาถ่านให้มีการเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนได้หนึ่งครั้งต่อเดือนโดยให้หาจุดที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านควันไฟที่เป็นการรบกวนให้น้อยที่สุด และการสูบบุหรี่เพื่อไล่แมลงให้มีการกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมในระยะเวลาที่สมควรตามบันทึกข้อความของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้ลงชื่อรับทราบข้อตกลงดังกล่าวไว้แล้ว และต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ร้องสอดจะยกเลิกการเผาฟางเพื่อสูบบุหรี่และแมลง และยกเลิกการเผาถ่านในบริเวณบ้าน ตามหนังสือของเทศบาลตำบลทางพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ว่า ผู้ร้องสอดยังมีการเผาฟางเพื่อสูบบุหรี่และแมลง อีกทั้งยังมีการเผาถ่านอยู่อีก รวมทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทองได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจำเลย ในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดอ่างทองว่า จำเลย (ผู้ร้องสอด) เผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนและเผาฟางสูบบุหรี่ เพื่อไล่แมลงและแมลงที่บริเวณคอกวัวริมถนนสาธารณะซึ่งเป็นที่สาธารณะทำให้เกิดควันไฟ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้อื่นซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจำเลย (ผู้ร้องสอด) ให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดอ่างทองจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลย (ผู้ร้องสอด) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๗ (เดือดร้อนรำคาญ) ปรับ ๑,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษ กึ่งหนึ่ง คงปรับ ๕๐๐ บาท รวมทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องสอดต่อศาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ให้งดเว้นการกระทำละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งในคดีนี้ทั้งโจทก์ (ผู้ฟ้องคดี) และจำเลย (ผู้ร้องสอด) ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความว่า ๑) จำเลย (ผู้ร้องสอด) และคนในครอบครัว ตกลงว่าจะไม่ทำการละเมิดต่อโจทก์ (ผู้ฟ้องคดี) โดยการเผาฟาง เผาเศษขยะ จำพวกถุงพลาสติกหรือวัตถุที่มีสารพิษเจือปน อีกทั้งจะไม่ทำการเผาถ่านในพื้นที่ของจำเลย



หรือการเผาหรือสูมไฟให้เกิดควันโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นการประกอบอาหารโดยเป็นเหตุให้เกิดควันไฟ ฟุ้งกระจายและส่งกลิ่นเหม็น อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและยังเป็นมลภาวะทางอากาศ แก่โจทก์ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างเด็ดขาด ๒) เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในวันนี้ จำเลยนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้แก่โจทก์ ซึ่งศาลจังหวัดอ่างทองได้มีคำพิพากษา ตามยอม กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องทั่วไป เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากควันไฟที่ผู้ร้องสอดสูมไฟไล่แมลงที่มารบกวนโค และควันไฟจากการเผาถ่าน รวมทั้งเผาขยะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลจังหวัดอ่างทองมีคำพิพากษามาตามยอม ผู้ร้องสอดยังมีการดำเนินการ ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลา อันสมควรแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเดียวกันกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันนั่งพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แถลงต่อศาลปกครอง ชั้นต้นว่า ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิดควันไฟแล้ว โดยให้โค ๗ ถึง ๘ ตัว ที่เลี้ยงเข้าคอก ก่อนเวลา ๑๖ นาฬิกา และใช้มุ้งกันแมลง ส่วนการเผาถ่านได้ยกเลิกไปเพราะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย อีกทั้ง คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรืออุทธรณ์ว่า ผู้ร้องสอดได้มีการก่อกองไฟ ให้เกิดควันเพื่อไล่แมลงให้กับโคที่ผู้ร้องสอดเลี้ยงไว้ และการเผาถ่านทำให้เกิดควันไฟเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด จึงฟังเป็นยุติว่า ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิด ควันไฟเพื่อไล่แมลง และยกเลิกการเผาถ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ ที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีคำสั่ง เป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๐/๒๕๖๖)

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการก่อสร้างอาคารสูงก่อให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่นละออง และมีวัสดุตกหล่นบนบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้จะปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับการร้องเรียน อันไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญดังกล่าวยังไม่ระงับหมดสิ้นไป และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญข้างต้นอย่างต่อเนื่อง โดยเร็ว โดยผู้อยู่อาศัยข้างเคียงยังคงได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารสูงดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ผู้ก่อเหตุรำคาญแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เหตุรำคาญนั้นระงับหมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการระงับเหตุรำคาญตามลำดับขั้นตอนที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนจากน้อยไปหามากตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี เพื่อให้เหตุรำคาญนั้นหมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร คดีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีอำนาจระงับเหตุรำคาญในรูปของเสียง ฝุ่น ที่เป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน โดยการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยอาจจะกำหนดวิธีการในการระงับเหตุรำคาญนั้น หรือวิธีป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในคำสั่งก็ได้ และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่ง โดยเข้าระงับเหตุรำคาญ และอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก



และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น และหากปรากฏว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการเขตราชวัตรบูรณะที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท พ. ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตึก ๓๒ ชั้น ๑ หลัง เพื่อเป็นอาคารชุดอยู่อาศัย-จอดรถยนต์ และอาคารตึก ๕ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปรากฏว่าในระหว่างการก่อสร้างได้มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อสร้างอาคารโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการข้างต้นก่อให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่นละออง และมีวัสดุตกหล่นลงบนบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุรำคาญดังกล่าวจริง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเขตราชวัตรบูรณะซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายในการระงับเหตุรำคาญ ซึ่งคดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับการร้องเรียนตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อระงับเหตุรำคาญดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลความคืบหน้าการแก้ไขเหตุรำคาญยังพบว่า บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจนเป็นเหตุทำให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงได้รับเรื่องร้องทุกข์ว่า ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละอองเสียงดังรบกวน เศษวัสดุตกหล่นใส่หลังคาอาคารได้รับความเสียหาย รวมทั้งมีการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างกำแพง ทำให้ท่อระบายน้ำด้านหลังอาคารตึกแถวชำรุด ไม่สามารถระบายน้ำได้ ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุต่อฝ่ายเทคนิค ข้อหาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารพบว่าอาคารดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว จึงทำให้เหตุรำคาญดังกล่าวหมดสิ้นไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลความคืบหน้าการแก้ไขเหตุรำคาญเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว กล่าวคือ ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ และเมษายน ๒๕๕๒ จนกระทั่งวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจติดตามผล จึงพบว่าบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจนเป็นเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันถือได้ว่าเหตุรำคาญนั้นยังไม่ระงับหมดสิ้นไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ และผู้อยู่อาศัยข้างเคียงยังคงได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่งอาคารดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ผู้ก่อเหตุรำคาญแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญดำเนินการแก้ไขโดยเร็วซึ่งจะส่งผลให้เหตุรำคาญนั้นระงับหมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ และเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ทำให้เหตุรำคาญยังคงมีอยู่จนกระทั่งอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๖-๘๕๔/๒๕๖๔ และที่ อ. ๘๙๙/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อมีการร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการเปิดเพลงและร้องคาราโอเกะเสียงดังในยามวิกาลจนเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง การที่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่แนะนำให้เจ้าของสถานประกอบการลดระดับความดังของเสียงและให้ทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการและติดตามผลการดำเนินการของสถานประกอบการดังกล่าวในภายหลังแต่อย่างใด ซึ่งหากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินกิจการ



ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏว่ายังคงมีเสียงรบกวนในบางคืน เนื่องจากความไม่แน่นอนของจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ประกอบการสามารถลดหรือเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นได้ เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายจึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทาระบบหรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีในการป้องกันเสียงหรือความสั่นสะเทือนให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือใช้มาตรการอื่นในการแก้ไขความเดือดร้อน แต่ไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ร้องเรียนเพื่อขอให้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขปัญหากรณีสถานบันเทิงในบริเวณใกล้เคียงเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลและเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จนก่อให้เกิดความรำคาญต่อครอบครัวของผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจในการแนะนำหรือห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญหรือออกคำสั่งห้ามประกอบกิจการบางประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตราอื่น แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลเมืองสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ร้าน ฟ. เปิดคาราโอเกะเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างเคียง เนื่องจากอาคารปิดไม่มิดชิด จึงแนะนำให้เจ้าของร้านลดระดับความดังของเสียงให้เบาลง และทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียงเพื่อป้องกันเสียงเล็ดลอดรบกวนชาวบ้านข้างเคียง และแม้ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๑๐-๒๑.๓๕ นาฬิกา จะได้ค่าเสียงรบกวนที่ ๖.๕ เดซิเบลเอ ซึ่งถือว่าไม่เป็นเสียงรบกวนก็ตาม (ระดับที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวนมีค่ามากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) แต่ข้อเท็จจริงในการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนดังกล่าว ก็รับฟังเป็นที่ยึดว่า เป็นการดำเนินการตรวจวัดในวันพฤหัสบดีซึ่งมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการตรวจวัดเสียงโดยจัดทำสถานการณ์จำลองในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงจากกรณีที่ห้องสำหรับให้บริการลูกค้าวีไอพี จำนวน ๒ ห้อง ซึ่งมีผนังห้องติดกับด้านหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถให้บริการได้ ก่อนที่วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากจอภาพโทรทัศน์เสีย เป็นข้อเท็จจริงที่พอแสดงให้เห็นว่า หากเป็นช่วงเวลาที่มีการให้บริการลูกค้าในห้องวีไอพี



ดังกล่าว และเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในสถานการณ์สงบซึ่งมีผู้มาใช้บริการตามปกติด้วยแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่า ค่าระดับเสียงรบกวนจะต้องได้มากกว่าผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อย่างแน่นอน กรณีนี้จึงไม่สามารถพิจารณาจากผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนดังกล่าวเพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า หลังจากที่พักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ให้คำแนะนำเจ้าของร้าน ฟ. ลดระดับความดังของเสียงให้เบาลงและทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียงแล้ว หลังจากนั้น วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการร้านดังกล่าวและมีคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดให้บริการห้องบริการลูกค้าวีไอพีดังกล่าวทันที สำหรับกรณีของร้าน ท. ซึ่งอยู่เยื้องกับร้าน ฟ. นั้น เป็นร้านให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และเล่นดนตรีขับร้องเพลง โดยมีการอ่านเนื้อเพลงจากคอมพิวเตอร์โดยไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการเลือกให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการให้บริการคาราโอเกะหรือการเปิดสถานบริการ จึงแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้พนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของร้าน ฟ. โดยให้ลดระดับความดังของเสียงให้เบาลง และทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียง อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เท่านั้น แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการของร้าน ท. และติดตามผลการดำเนินการของร้าน ฟ. ในภายหลังแต่อย่างใด จนกระทั่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบในภายหลังจึงพบว่า ห้องสำหรับให้บริการลูกค้าวีไอพี จำนวน ๒ ห้อง ของร้าน ฟ. ซึ่งอยู่ในส่วนหลังร้านและมีผนังห้องติดกับด้านหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน อันเป็นการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และในส่วน of ร้าน ท. ที่ประกอบกิจการโดยให้บริการเล่นดนตรีขับร้องเพลงและอ่านเนื้อเพลงจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะหรือเป็นสถานบริการ กรณีจึงเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ



และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ และข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการลูกค้าในห้องวีไอพีนั้น ยังเป็นการให้บริการนอกเหนือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ อันเป็นการประกอบกิจการโดยไม่ชอบตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๒ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ฯ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปิดให้บริการห้องวีไอพีดังกล่าวทันทีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแบบบันทึกการตรวจเสียงรบกวน ประกอบคำให้การเพิ่มเติมของนายอำเภอสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว ยังพบว่า แม้เสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีจะลดน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังคงมีเสียงรบกวนบ้างในบางคืนเป็นช่วงเวลาสั้นประมาณ ๕ นาที ถึง ๑๐ นาที ซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้สอดคล้องกับข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีและอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่า ความดังของเสียงรบกวนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับย่อมมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้ประกอบการสามารถลดหรือเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทาระบบหรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีในการป้องกันเสียงหรือความสั่นสะเทือนให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือใช้มาตรการอื่นในการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และกรณีถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๙๙๐/๒๕๖๕)

ความรับผิดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น จะต้องเกิดจากความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากเหตุรำคาญ แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการระเบิดของวัตถุระเบิดที่ผู้ประกอบการค้าของเก๋ารับซื้อไว้เป็นเศษเหล็กซึ่งโดยสภาพเจ้าหน้าที่ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าผู้ประกอบการค้าของเก๋านั้นจะมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ประกอบกับเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนด



ให้ต้องปฏิบัติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมตรวจสอบดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของประชาชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีตามคำฟ้อง จึงมีอาจถือได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบในผลจากเหตุระเบิดดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาของนาย น. ผู้ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เกิดเหตุระเบิดในร้าน บ. สถานประกอบกิจการค้าของเก่าของนาง อ. ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นเหตุให้นาย น. ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของสำนักงานเขตบางเขนได้ตรวจสอบพบว่า นาง อ. ประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการแต่นาง อ. ไม่ปฏิบัติตาม จึงรายงานผู้บังคับบัญชา จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้นเห็นว่า ผู้อำนวยการเขตบางเขนปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นเองและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น และหากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีอำนาจดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการค้าของเก่าของนาง อ. ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะเกิดเหตุ ผู้อำนวยการเขตบางเขนปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้นาง อ. ระงับการประกอบกิจการ และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตลอดจนมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาแก่นาง อ. ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ควบคุมตรวจสอบดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แล้ว เมื่อฟังได้ว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการไม่นานนัก กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าที่เป็นสิ่งของต้องห้ามแล้วเก็บไว้ในความครอบครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ย่อมไม่อาจทราบได้ จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ นอกจากนี้ ความเสียหาย



อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น จะต้องเกิดจากเหตุราคาเหตุต่าง ๆ อันได้แก่ ความสกปรกหรือหมักหมมของแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถา หรือการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนอาคารหรือโรงงานที่ไม่มีการระบายอากาศ ระบายน้ำ หรือการจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่คดีนี้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสาเหตุมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตรระเบิดสมัยเก่าขนาดใหญ่แล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจคาดหมายได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมตรวจสอบดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนกรณีความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เมื่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของประชาชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีทั้งที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งคดีนี้คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสำนักงานเขตบางเขน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และหากเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการเขตบางเขน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดในผลจากการกระทำละเมิดตามคำฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๑๘/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๖๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



ความเสียหายที่จะเป็นผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัตินั้น จะต้องเกิดจากเหตุรำคาญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าจากนาย จ. บุตรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถึงแก่ความตาย แล้วเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ในความครอบครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ยอมไม่อาจทราบได้ จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ดังนั้น เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในผลละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย จ. ผู้ถึงแก่ความตายจากเหตุระเบิดในร้าน บ. ซึ่งเป็นกิจการค้าของเก่าของนาง อ. โดยก่อนเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบพบว่า นาง อ. ประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนจึงได้มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต แต่นาง อ. ไม่ปฏิบัติตาม จึงรายงานผู้บังคับบัญชา จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการไม่นานนัก กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง เหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าที่เป็นสิ่งของต้องห้ามมาจากนาย จ. ผู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ยอมไม่อาจทราบว่าวัตถุต้องห้ามดังกล่าวไว้ในความครอบครอง จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ประกอบกับความเสียหายอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจต้องรับผิดชอบ จะต้องเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากเหตุรำคาญต่าง ๆ อันได้แก่ ความสกปรกหรือหมักหมมของแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือฉ่ำ หรือการเลี้ยงสัตว์



ตลอดจนอาคารหรือโรงงานที่ไม่มีการระบายอากาศ ระบายน้ำ หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุ ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เหตุระเบิดครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดสมัยเก่า แล้วเก็บไว้ในครอบครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอาจทำให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต้องรับผิดชอบในผลจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๖๓/๒๕๖๕)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเป็นการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก็ได้กำหนดให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตแก่กันได้ ดังนั้น แม้จะเป็นการแบ่งสินสมรส ใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการก็มีใช้สินสมรสที่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังเช่นทรัพย์สินหรือรายได้จากการประกอบกิจการสถานบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตได้

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาด้วยกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประกอบการสถานบริการสองแห่ง ส่วนการขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการทั้งสองแห่งเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายหลังจากจดทะเบียนหย่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มอบอำนาจให้นางสาว อ. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๑๑๘/๔๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม แจ้งว่าไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับอนุญาตสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งสถานบริการแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าและการบริการสำหรับผู้ใช้บริการก็ตาม แต่โดยเหตุที่การประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดำเนินการไปในทางกระทำความผิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชนและจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ ไม่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้บริการหรือผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ในการอนุญาตกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายของผู้ขออนุญาตและความสามารถในการควบคุมดูแลลูกค้า ผู้ใช้บริการและพนักงานให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ



ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นประการสำคัญ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตหรือการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาตไว้แต่ประการใด นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ฯ ข้อ ๙ กำหนดว่า การขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตจากการซื้อขายใบอนุญาต การให้หรือการแลกเปลี่ยนใบอนุญาต กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใบอนุญาตเป็นการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการฯ มิได้กำหนดไว้ให้โอนใบอนุญาตแก่กันได้แต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันได้ อีกทั้ง ข้อ ๑๑ ยังได้กำหนดให้การโอนกิจการสถานบริการระหว่างบุคคล รวมทั้งการโอนกิจการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถือเป็นการโอนทรัพย์สินระหว่างกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนใบอนุญาตให้แก่กันได้ ถ้าผู้รับโอนทรัพย์สินของสถานบริการประสงค์จะดำเนินกิจการสถานบริการต้องขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการใหม่ อันแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถานบริการฯ ที่ประสงค์จะให้การได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรายนั้นโดยเฉพาะ แม้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจถือเป็นทรัพย์สิน แต่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้อนุญาตที่ไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะอ้างว่าใบอนุญาตดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มาในระหว่างสมรสก็ตาม แต่การที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งสถานบริการทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจึงมิใช่สินสมรสที่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังเช่นทรัพย์สินหรือรายได้จากการประกอบกิจการสถานบริการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๕/๒๕๖๕)

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตันนาครีว เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจออกแบบตอรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อนำเนื้อสุกรไปจำหน่าย แต่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงยังไม่สามารถทำการ



ฆ่าสัตว์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากกิจการของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการฆ่าสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) ให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฆ่าสัตว์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องชนิดและจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุแสดงไว้ในแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้นหรือไม่ อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีใช่เพียงแต่รับแจ้งและออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) เท่านั้น และโดยที่การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถือเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แม้ว่าการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่เมื่อการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบพบว่าโรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยยื่นคำขอเพื่อให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ถึง ๓ ครั้ง แต่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในเรื่องดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตันนาครี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงไม่อาจออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๖)



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์เป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจาก การประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะงานเป็นการซ่อม ซ่อมบำรุง การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่น ละอองหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ ที่เป็นความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องคอยควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพให้ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่าการประกอบกิจการ ของผู้ร้องสออดมีปัญหาที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี ก็ได้ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องสออดทราบ และแก้ไขจนผู้ร้องสออดได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการแก้ไขปัญหา เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนจนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ควบคุมไปกับการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ร้องสออดประกอบกิจการ อยู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีการเคาะ เชื่อมพ่นสี เสียงดังตลอดทั้งวัน บางครั้งทำงานในเวลากลางคืน การทำงาน ดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดัง และทำให้เกิดมลพิษอากาศแพร่กระจายออกมาภายนอก ส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ ยังมีฝุ่นที่เกิดจากการขัดสีโป้ว (สีรองพื้น) ฝุ่นกระจายออกมาภายนอกอยู่ซ่อมรถ ทำให้ บ้านข้างเคียงรวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียน เรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสออดปรับปรุง แก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญของผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมทั้งผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ฟ้องคดีว่าได้ตกเดือนให้อู่ของผู้ร้องสออด หยุดประกอบกิจการโรงงาน และมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ดังกล่าวเนื่องจากเป็นสถาน ประกอบกิจการที่ไม่เหมาะสม ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ถนนด้านหน้าโรงงานกว้างไม่ถึง



๑๘ เมตร นอกจากนี้ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ยังแจ้งผลการตรวจสอบการทำงานของ ผู้ร้องสอดว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอยู่อาศัยสามารถดำเนินการได้ในที่ดิน ประเภทนี้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนด และต้องอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร นอกจากนั้น กองสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น ไอระเหยสารเคมีพบว่าบริเวณบ้านผู้ร้องเรียนมีความเข้มข้นของสารไฮลิโนเกินระดับความเข้มข้น ของไอระเหยสารเคมีที่มนุษย์สามารถเริ่มได้รับกลิ่นตามที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US EPA) กำหนด ซึ่งหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ร้องสอดไม่เคยหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ตรวจติดตาม หรือดูแลการประกอบกิจการของอยู่ ของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนหรือ ระงับการต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ของอยู่ของผู้ร้องสอด และให้อยู่ของผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการ

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ให้นิยามคำว่า โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม ตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนด ในกฎกระทรวง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ที่ดินประเภท ย. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว สถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณสุขการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ (๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน ตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร (๒)... เมื่อการประกอบกิจการอยู่อาศัยของผู้ร้องสอดมีการใช้เครื่องจักรซึ่งมีกำลังรวมไม่ถึงห้าแรงม้า

